

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1757/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอำนวย เจริญเกียรติกิจ กับพวก

จำเลย

นายอำนวย เจริญเกียรติกิจ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตี ๒ ฯลฯ จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 18 ปี คำ
ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษ
ให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 9 ปีนอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ
69 แผ่นที่ 2,69)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 55)

คำสั่ง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่เห็นเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่เห็นเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>